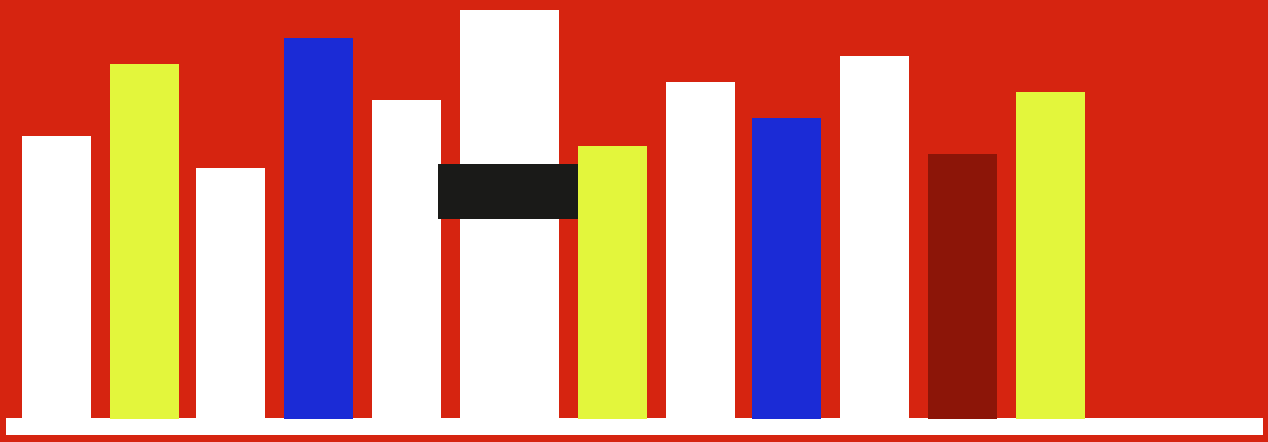
Estante Livre



GUIA PRÁTICO

Quando mandam tirar um livro

O que fazer, o que diz a lei e modelos prontos para professores, bibliotecários e gestores escolares

Versão de novembro de 2026

estante-livre-br.vercel.app/guia.html

NESTE GUIA

1. Nas primeiras 24 horas
2. O que a lei diz
3. Modelo de parecer pedagógico
4. Procedimento de contestação para a escola
5. Pedido de informação
6. Como conversar com as famílias
7. A quem recorrer
8. Proteja-se

Antes de começar. Este guia é material informativo. Ele resume princípios gerais e decisões públicas e serve para orientar os primeiros passos. Cada caso depende das normas da sua rede e dos fatos concretos; em situação de conflito, procure o sindicato, a Defensoria ou um advogado.

01 Nas primeiras 24 horas

A pressão costuma chegar rápido e por canais informais: um vídeo, um grupo de pais, uma mensagem de WhatsApp. O que você registra no primeiro dia é o que vai sustentar a defesa do livro depois.

1. **Peça a ordem por escrito.** Se a orientação chegou de forma verbal ou por mensagem, responda pedindo o documento com número, data, assinatura e fundamento. Em São José dos Campos (SP), a ordem de recolhimento foi passada aos diretores por WhatsApp; em Rondônia, o Ministério Público Federal registrou uma solicitação verbal. Ordem sem documento é a mais difícil de contestar e a mais fácil de negar depois.
2. **Registre tudo.** Quem reclamou, quando, por qual canal e com quais palavras. Guarde capturas de tela com data e salve os links. Anote o nome e o cargo de quem transmitiu a ordem.
3. **Guarde os exemplares.** Se o livro precisar sair da estante, que vá para um armário identificado, com lista e quantidade. Nada de descarte ou doação. Retiradas são revertidas com frequência: Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul devolveram O avesso da pele às escolas semanas depois.
4. **Descubra como o livro chegou à escola.** PNLD, compra da rede, doação, projeto de um professor. Em Santa Cruz do Sul (RS), a mesma diretora que criticou O avesso da pele havia assinado a ata de escolha da obra no PNLD. A origem do livro costuma ser o primeiro argumento a favor dele.
5. **Leve o caso à coordenação e registre em ata.** Decisão sobre acervo é pedagógica e coletiva. Isso protege você e dá ao livro uma análise de verdade.
6. **Documente antes de falar em público.** A repercussão ajuda quando os fatos estão organizados. Primeiro os documentos, depois a imprensa e as redes.

02 O que a lei diz

Os pontos abaixo aparecem com frequência nas decisões que devolveram livros às escolas. Cite o artigo exato quando escrever um parecer ou uma resposta.

Constituição Federal, art. 5º, IX

A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, independentemente de censura ou licença.

Constituição Federal, art. 206, II e III

O ensino tem como princípios a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Constituição Federal, art. 220, § 2º

Proíbe toda censura de natureza política, ideológica e artística.

LDB (Lei 9.394/1996), art. 3º, II a IV

Repete a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias, e acrescenta o respeito à liberdade e o apreço à tolerância como princípios do ensino.

ECA (Lei 8.069/1990), arts. 58 e 71

O art. 58 manda o processo educacional respeitar os valores culturais, artísticos e históricos do contexto da criança e garantir a ela a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. O art. 71 assegura o direito à informação e à cultura em produtos e serviços que respeitem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Quem pede a retirada costuma invocar essa segunda parte; por isso, a defesa do livro funciona melhor com a adequação à faixa etária documentada no parecer pedagógico.

Lei 12.244/2010, com a Lei 14.837/2024

Define a biblioteca escolar como equipamento cultural obrigatório e necessário ao processo educativo e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, com política de acervo e acervo mínimo por número de alunos.

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

Qualquer pessoa pode pedir a órgão público o documento que mandou retirar um livro, sem precisar justificar o pedido.

O que o Supremo já decidiu

ADPF 457 · Novo Gama (GO), 2020

O STF declarou inconstitucional, por unanimidade, lei municipal que proibia material escolar com referência a “ideologia de gênero”. Fundamentos: a competência da União para as diretrizes da educação e a liberdade de ensinar e o pluralismo do art. 206.

ADI 5537 · Alagoas, 2020

O STF derrubou a lei estadual do programa “Escola Livre”, inspirada no Escola sem Partido. O relator, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a exigência de neutralidade contraria a proteção ao pluralismo de ideias.

ADPF 462 · Blumenau (SC), 2024

O STF invalidou, por unanimidade, norma municipal que vetava expressões sobre gênero e orientação sexual no plano de educação e nas diretrizes curriculares.

O que os casos do catálogo mostram

Conselheiro Lafaiete (MG), 2024

Uma ação popular contestou a suspensão do trabalho pedagógico com O menino marrom, de Ziraldo. Uma semana depois, a Justiça mandou cancelar a suspensão; na sentença de mérito, anulou o ato da Secretaria.

São José dos Campos (SP), 2026

A sentença mandou devolver Meninas sonhadoras, mulheres cientistas às salas de leitura e proibiu novas restrições político-ideológicas sem procedimento formal e motivação técnico-pedagógica.

Paraná, 2024

A editora de O avesso da pele foi à Justiça, e o livro voltou às escolas um mês depois, acompanhado de orientações pedagógicas.

03 Modelo de parecer pedagógico

Para quem escolheu ou usa o livro responder à contestação por escrito. Preencha os trechos entre colchetes e apague o que não se aplicar.

PARECER PEDAGÓGICO SOBRE A OBRA [TÍTULO]

Escola: [nome da escola]
Responsável pelo parecer: [nome, cargo, área]
Data: [dd/mm/aaaa]

1. A obra
[Título], de [autoria], [editora], [ano]. [Gênero literário] indicado para [faixa etária ou etapa].
Prêmios e reconhecimentos: [se houver].

2. Como a obra chegou à escola
[ ] PNLD, com ata de escolha de [data]
[ ] Compra da rede em [ano]
[ ] Projeto pedagógico: [nome do projeto]
[ ] Doação, incorporada ao acervo em [data]

3. Uso pedagógico
A obra é trabalhada em [disciplina ou projeto], com os objetivos de [objetivos de aprendizagem e habilidades da BNCC relacionadas]. A leitura acontece com mediação de [professor ou bibliotecário], que [descreva a mediação: roda de conversa, contextualização, atividades].

4. Sobre a contestação recebida
A contestação aponta [resumo do trecho ou tema questionado]. Na leitura integral da obra, esse trecho [explique o papel do trecho na narrativa e no projeto da obra]. A obra é adequada a [faixa etária] porque [argumentos pedagógicos e literários].

5. Fundamentos
O ensino observa a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias (Constituição Federal, art. 206, II e III; LDB, art. 3º, II a IV). A biblioteca escolar é equipamento cultural obrigatório do processo educativo (Lei 12.244/2010, art. 2º).

6. Conclusão
Recomendo a manutenção da obra no acervo e nas atividades, [com as seguintes orientações de mediação, se houver].

[Assinatura]

04 Procedimento de contestação para a escola

O melhor momento para criar um procedimento é antes da crise. Com regra clara, a queixa vira um processo com prazo e decisão fundamentada, e o livro fica na estante enquanto é analisado. A sentença de São José dos Campos exigiu exatamente isto: procedimento formal e motivação técnico-pedagógica.

1. **Pedido por escrito e identificado.** Quem contesta preenche o formulário abaixo e diz se leu a obra inteira.
2. **O livro fica onde está.** Durante a análise, a obra continua disponível.
3. **Comissão de leitura.** Professor da área, bibliotecário ou responsável pela biblioteca, alguém da coordenação pedagógica e um representante das famílias. Todos leem a obra inteira.
4. **Prazo.** Até 30 dias para a decisão.
5. **Decisão por escrito.** Com fundamento pedagógico e referência ao projeto da escola. A decisão vale para aquela obra e aquela faixa etária, sem criar lista de temas proibidos.
6. **Recurso.** Quem discordar pode recorrer uma vez à direção ou à secretaria, também por escrito.
7. **Registro.** Pedido, pareceres e decisão ficam arquivados e podem ser consultados.

FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO DE OBRA DO ACERVO

Nome: [ ]
Relação com a escola: [ ] responsável por estudante [ ] estudante [ ] servidor [ ] outro: [ ]
Contato: [ ]

Obra contestada: [título, autoria, editora]
Você leu a obra inteira? [ ] sim [ ] não [ ] parte: [ ]

Qual trecho ou aspecto motiva a contestação? Indique as páginas.
[ ]

Por que você considera a obra inadequada, e para qual faixa etária?
[ ]

Você conhece o uso pedagógico da obra na escola? [ ] sim [ ] não

O que você propõe?
[ ] reavaliação da faixa etária [ ] orientação de mediação [ ] outra obra para meu filho ou filha [ ] outro: [ ]

Declaro estar ciente de que a obra continua disponível durante a análise e de que receberei resposta por escrito em até 30 dias.

Data e assinatura: [ ]

05 Pedido de informação

Para pedir o documento que mandou retirar um livro. Envie pelo sistema de acesso à informação do órgão (federal, estadual ou municipal). O prazo legal de resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

> Com base na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito cópia integral dos seguintes documentos relativos à retirada, ao recolhimento ou à suspensão do uso da obra [título], de [autoria], nas unidades da rede [municipal/estadual] de [local], a partir de [data aproximada]:
>
> 1. O ato que determinou a medida (ofício, memorando, circular, despacho ou mensagem), com número, data e signatário;
> 2. Os pareceres técnicos ou pedagógicos que fundamentaram a decisão;
> 3. A relação das unidades escolares alcançadas e a quantidade de exemplares recolhidos;
> 4. Eventual ato posterior que revogou, suspendeu ou alterou a medida, e a comprovação da devolução dos exemplares;
> 5. As reclamações, requerimentos ou pedidos que deram origem à medida, com dados pessoais de particulares tarjados.
>
> Peço que a resposta seja enviada em formato digital.

06 Como conversar com as famílias

A maioria das queixas nasce de um trecho visto fora de contexto, muitas vezes num vídeo. Uma conversa bem conduzida resolve boa parte delas sem que o livro saia da estante.

1. **Escute primeiro.** Pergunte o que preocupa e de onde veio a informação. Anote.
2. **Pergunte se leram a obra.** Ofereça um exemplar para leitura integral.
3. **Mostre o contexto.** Explique o papel do trecho na história e como ele é trabalhado em sala.
4. **Explique o caminho do livro.** Quem escolheu, por quais critérios, para qual faixa etária.
5. **Ofereça alternativas individuais.** A família pode pedir outra leitura para o próprio filho ou filha. A escolha vale para aquela criança e preserva o acesso das demais.
6. **Formalize.** Se a família quiser seguir com a contestação, entregue o formulário e explique o procedimento e o prazo.

> Prezada família,
>
> Agradecemos o contato sobre a obra [título]. Levamos sua preocupação a sério e queremos explicar como o livro chegou à escola e como é trabalhado.
>
> [Título], de [autoria], foi [escolhido pela equipe pedagógica / recebido pelo PNLD / adquirido pela rede] para [faixa etária ou turma]. Ele é lido com mediação de [professor ou bibliotecário], no projeto [nome], com o objetivo de [objetivo].

> O trecho mencionado [explique o contexto do trecho na obra]. Convidamos vocês para uma conversa com [nome e cargo] no dia [data], e deixamos um exemplar à disposição para leitura integral.
>
> Caso prefiram, podemos indicar outra leitura para [nome do estudante], mantendo a obra disponível para as demais turmas. Se quiserem pedir a reavaliação da obra, o formulário de contestação está disponível na secretaria, com resposta por escrito em até 30 dias.
>
> Atenciosamente,
> [Nome, cargo]

07 A quem recorrer

Coordenação e direção

Primeiro passo, sempre por escrito. Peça que a decisão passe pelo procedimento de contestação.

Ministério Público

Promotoria de Educação ou da Infância e Juventude do seu município. Em São José dos Campos, a ação que devolveu o livro foi movida pelo Ministério Público e pela Defensoria.

Defensoria Pública

Atua na defesa coletiva do direito à educação e pode receber a representação de famílias, estudantes e educadores.

Sindicato

Orientação jurídica para quem recebeu a ordem ou sofre pressão, antes de assinar qualquer termo.

Conselho Regional de Biblioteconomia

Para bibliotecários: orientação sobre política de acervo e respaldo profissional.

A editora do livro

Editoras costumam reagir e, em alguns casos, vão à Justiça. Foi o que fez a Companhia das Letras no Paraná.

Qualquer cidadão

A Constituição (art. 5º, LXXIII) permite a qualquer cidadão propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural. Foi o caminho usado em Conselheiro Lafaiete. A ação exige advogado, e cabe à Justiça dizer se o caso se enquadra. Salvo comprovada má-fé, quem propõe fica isento de custas e da sucumbência.

Estante Livre

Registre o caso para que ele entre no mapa nacional. Quem relata não é identificado. Relate em estante-livre-br.vercel.app/relate.html

08 Proteja-se

1. **Guarde cópia do que você recebeu.** Ordens, mensagens e atas que chegaram a você, com data.
2. **Peça a ordem por escrito.** Se a determinação veio de boca ou por mensagem, peça que ela seja formalizada, com o fundamento. Se discordar, registre a discordância também por escrito. Assim fica claro de quem partiu a decisão. Antes de deixar de cumprir uma ordem, converse com o sindicato: a recusa pode ter consequências administrativas, e cada rede tem regras próprias.
3. **Procure o sindicato antes de assinar.** Termos de ciência, advertências e pedidos de explicação merecem leitura com apoio.
4. **Cuide da exposição.** Em casos com repercussão, revise a privacidade das suas redes e ative a verificação em duas etapas.
5. **Se houver punição, registre.** Afastamento, transferência ou advertência por causa de um livro pode configurar retaliação; guarde os documentos e leve ao sindicato. O Estante Livre registra esses casos apenas com o consentimento de quem foi atingido.

Estante Livre · observatório de censura de livros, de Nataly Nunes Pinto. Versão de novembro de 2026. Licença Creative Commons Atribuição 4.0: copie, adapte e distribua com crédito. Correções e sugestões pelo contato da página Sobre. Versão on-line, com os modelos para copiar e os casos citados: estante-livre-br.vercel.app/guia.html